

1507951-54.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2028179/2019 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 3400643 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 348/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2028179 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 348/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2028179 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1507951-54.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507951-54.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2028179/2019 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 3400643 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 348/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2028179 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 348/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 2028179 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO, 348/19/104 - 04º D.P. CONSOLAÇÃO,

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FRANCISCO EDUARDO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01), no dia 22 de janeiro de 2019, no período da tarde, na Rua Augusta, 980, Consolação, nesta cidade e comarca de São Paulo, subtraiu para si, um telefone celular Motorola Moto G6, avaliado em R\$ 1.000,00, e um cartão magnético bancário, pertencentes à vítima

Jefferson Gustavo Gomes da Silva.

Consta da denúncia que, segundo se apurou, o denunciado trabalhava como motoboy no restaurante em que a vítima exercia função de gerência. Valendo-se de um momento de distração da vítima, o denunciado tomou para si os objetos acima descritos, evadindo-se do local em poder destes.

Extraí-se ainda da inicial que ao notar o desaparecimento de seus bens, a vítima consultou imagens de monitoramento do restaurante e viu quando o denunciado pegou os objetos, assim chamou FRANCISCO, que confessou ter pego o celular e o cartão e os restituiu à vítima.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de abril de 2020 (fls. 47/48).

O Réu foi citado (fls. 66/67) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fls. 71/72).

O Ministério Público propôs acordo de não persecução penal a fl. 75, tendo sido designada audiência de proposta de acordo de não persecução penal para o dia 24 de maio de 2022 (fl. 77).

A audiência acima mencionada deixou de ser realizada, em virtude da ausência do denunciado FRANCISCO EDUARDO DA SILVA, não intimado, conforme certidão à fl. 85. O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 86/87).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvido apenas um policial militar, tendo sido decretada a revelia do Réu.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, a condenação do Réu, com a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal e a outorga de regime prisional aberto, considerando a escassa gravidade do delito, a confissão extrajudicial e a ausência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu; b) a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do Código Penal, pois o réu possui uma única condenação anterior pelo crime de embriaguez ao volante e a medida se mostra socialmente recomendável no presente caso, de crime que não pressupõe o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e que sequer resultou em prejuízo à vítima; c) o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, nos termos do art. 16, do Código Penal, tendo em vista que própria vítima afirmou, em sede policial, que o réu teria lhe devolvido, de modo voluntário e antes do recebimento da denúncia, o aparelho celular e o cartão magnético que haviam sido subtraídos, de modo que a reprimenda pode ser reduzida de 2/3 (dois terços); d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 05/07), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 8, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvido em juízo a testemunha policial militar Caio Cesar Silva Costa, narrou, em síntese, que no local tem um restaurante e foram acionados via Copom de que estaria acontecendo um furto. Deslocaram-se ao local e o gerente informou que o funcionário tinha furtado o celular, uma certa importância em dinheiro e um cartão. O funcionário devolveu tudo, mas não lembra se antes de a vítima ligar para a polícia.

Ao ser interrogado na fase policial, o réu confessou a prática delitiva, extraíndo-se de seu interrogatório a fl. 12 que: "(...) trabalha como motoboy no estabelecimento OLA há dois meses; Que não sabe o que ocorreu na cabeça, de repente viu um celular na mesa do estabelecimento e pegou para si, guardando-o na pochete; Que nem chegou a olhar o celular direito, guardando-o direito na pochete; Que o JEFFERSON ligou para o declarante quando estava fazendo entrega, que então terminou a entrega e o devolveu; Que não sabia que o celular era de JEFFERSON, mas de algum motorista de Uber; Que não tinha nenhum dinheiro com o celular, mas só um cartão bancário e uns papeis; Que está arrependido".

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Deve ser acolhido o pedido formulado pela ilustre Defensoria Pública visando o reconhecimento da figura do arrependimento posterior, nos termos do art. 16, do Código Penal, tendo em vista que consoante Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fl. 8, na mesma data em que cometida a subtração dos bens descritos na denúncia (um telefone celular Motorola Moto G6, avaliado em R\$ 1.000,00, e um cartão magnético bancário), os mesmos foram entregues para a vítima, de modo voluntário e, portanto, muito antes do recebimento da denúncia.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto, bem como a sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o Réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente que possa ser considerado desabonador para elevar a pena base. A culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 1 ano de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 51/52), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase. Com efeito, conforme se extrai de fls. 51/52 o réu ostenta condenação anterior como incurso no art. 306, caput e 306, § 1º, I da Lei 9.503/97, com trânsito em julgado para a Defesa aos 12/09/2016, já tendo sido julgada extinta a pena restritiva de direito aplicada pelo cumprimento aos 02/08/2019 (fl. 41).

Em terceira fase, considerando que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, tendo sido restituída a coisa no mesmo dia de sua subtração, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de dois terços, perfazendo 4 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem consideradas, torno definitiva.

Diante da quantidade de pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena inferior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direito acima aplicada, fixo regime prisional aberto, considerando a escassa gravidade do delito, a confissão extrajudicial e a ausência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado FRANCISCO EDUARDO DA SILVA,

qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, c.c. artigo 16 (arrependimento posterior), ambos do Código Penal, impondo, por isso, a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 3 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu em liberdade, faculto-lhe recorrer em liberdade. Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA